

1501452-40.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203303/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 13064870 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3404/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2203303 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501452-40.2020.8.26.0302 - Controle 2020/001012

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203303/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 13064870 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3404/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2203303 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HEVERTON RAMOS MORATELLI

Em 14 de março de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Andre Bergamin de Moura OAB 348790/SP, Advogado, ora defendendo o acusado BRUNO HEVERTON RAMOS MORATELLI; o acusado referido; e as testemunhas Aguinaldo Aparecido Pesuto e Audrin Camargo, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. BRUNO HEVERTON RAMOS MORATELLI foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"3, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021. (p. 180) e o réu foi citado (p. 218). Durante a instrução foram

ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. O Defensor requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias e laudo pericial (fls. 66/69). A autoria é certa. Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e a propriedade de parte da droga apreendida. Disse que foi abordado pelos policiais na via pública e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Eles entraram em sua casa e encontraram uma porção de maconha, que se destinava ao seu uso. Negou a propriedade das porções de "crack" e disse que a abordagem foi presenciada por seus vizinhos. O policial militar Aguinaldo relatou que estava em patrulhamento quando avistou o réu e outros indivíduos. O acusado jogou um invólucro no interior da residência e nele havia porções de "crack". Ele autorizou o ingresso no imóvel, onde foram encontradas mais porções da mesma droga, além de maconha e dinheiro. As pedras de "crack" dispensadas pelo réu e encontradas no imóvel estavam embaladas de forma semelhante. Nada de ilícito foi encontrado com os outros indivíduos que estavam no local. No mesmo sentido, em linhas gerais, o relato do PM Audrey. Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu. Os policiais militares apresentaram narrativas harmônicas a respeito das circunstâncias que motivaram a abordagem e do encontro dos entorpecentes na residência. Não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões nem contradição relevante no depoimento dos policiais, já que os fatos se deram há mais de um ano e meio e, nesse contexto, é plausível que o PM Audrey não tivesse se recordado da abordagem de outras pessoas, até porque, como relatado pelo seu colega, nada de ilícito foi encontrado com elas, que sequer foram encaminhadas à delpol. Além de razoável quantidade de entorpecentes, na residência também foi apreendido dinheiro sem comprovação de origem lícita e o réu não apresentou justificativa para a posse de "crack", limitando-se a sustentar falsa incriminação sem apresentar motivos para tanto. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). No mais, o acusado sustentou que a sua abordagem foi presenciada por vizinhos, mas não arrolou qualquer dessas pessoas. Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)." Nesta toada, não há

como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado. Procedente a ação penal, passo a dosar as penas. Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência (pg. 208) e a prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a pena para 7 anos de reclusão e 699 dias-multa. Inaplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, considerando a reincidência do acusado. A reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição. Considerando a reincidência do réu e os motivos esposados na primeira fase, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu BRUNO HEVERTON RAMOS MORATELLI, qualificado nos autos, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 699 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade, pois assim o réu permaneceu no curso do processo. Determino o perdimento do valor apreendido, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e o Defensor informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: BRUNO HEVERTON RAMOS MORATELLI

CPF: 025.369.542-26, RG: 64686267, RJI: 203587639-59

Data De Nascimento: 06/06/1996

Filiação: pai ALCIDES MORATELLI, mãe ROZELI RAMOS DA SILVA

Residência: Rua Doze de Outubro, 72, FRENTE, Jardim Bela Vista - CEP 17207-490, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMa. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.